

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלון שוסטר

פ/25/6122

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – ועדת משנה לעניין חבל תקומה) (הוראת שעה), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 6א11.1. בתקופת תוקפו של פרק ב' לחוק שיקום נרחב לחבל התקומה כאזור מיקוד לאומי וסיוע ליישובים הסמוכים אליו, התשפ"ה–2025¹, יקראו את חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965², כך :

(1) אחרי סעיף 5א11 יבוא :

"ועדת משנה לעניין 6א11. (א) בסעיף זה, "חבל תקומה" – כהגדרתו בחוק חבל תקומה שיקום נרחב לחבל התקומה כאזור מיקוד לאומי וסיוע ליישובים הסמוכים אליו, התשפ"ה–2025.

(ב) במחוז הדרום תוקם, מבין חברי הוועדה המחוזית, ועדת משנה לעניין חבל תקומה, וזה יהיה הרכבה :

(1) יושב ראש הוועדה המחוזית, והוא יהיה היושב ראש ;

(2) נציג שר המשפטים ;

(3) נציג השר להגנת הסביבה ;

(4) מתכנן המחוז ;

(5) נציג רשות מקרקע ישראל, ובהעדרו – נציג שר השיכון והבינוי ;

¹ ס"ח התשפ"ה, עמ' 458.
² ס"ח התשכ"ה, עמ' 467.

(6) שני חברים מבין נציגי הרשויות המקומיות בוועדה המחוזית שתבחר הוועדה המחוזית, ובלבד שאם נבחר נציג מועצה אזורית במחוז לוועדה המחוזית – יהיה הוא אחד משני החברים כאמור;

(7) נציג שר החקלאות וביטחון המזון;

(8) נציג ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה של הוועדה המחוזית.

(ג) דין החלטה של ועדת משנה לעניין חבל תקומה כדין החלטת ועדה מחוזית, והוראות סעיפים 11ד ו-11ה לא יחולו על ההחלטה.

(ד) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), בענייני תכנון ובנייה של חבל תקומה, יהיו לוועדת המשנה לעניין חבל תקומה כל הסמכויות והתפקידים של המועצה הארצית לעניין תיקון תוכנית מיתאר מחוזית למחוז הדרום, של ועדת המשנה לעניינים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית ושל הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, ודין החלטתה כדין החלטת מוסדות תכנון אלה.

(ה) לוועדת משנה לעניין חבל תקומה יהיו נתונות כל הסמכויות של ועדה מחוזית ושל ועדת מקומית הדרושות לשם אישור תוכנית מסוימת בחבל תקומה או אישור תשריטי חלוקה בהתאם להוראות פרק ד'.

(ו) אין בסמכויות הנתונות לוועדת משנה לעניין חבל תקומה בסעיף זה, כדי לגרוע מהסמכויות הנתונות לוועדה מקומית לאשר כל תכנית או תשריט לפי כל דין.

(ז) לוועדת המשנה לעניין חבל תקומה יהיו יועץ תחבורתי אחד או יותר שאינו עובד המדינה, שימנה יושב ראש הוועדה המחוזית וכן יועץ סביבתי אחד או יותר, שאינו עובד המדינה, שימנה יושב ראש הוועדה המחוזית." ;

(2) בתוספת השלישית, בסעיף 19, אחרי סעיף קטן (2ג) יבוא :

"(3ג) לא יראו בנייה או הרחבה או העברת זכויות לאדם אחר של דירת מגורים עד ל-160 מ"ר או של יחידה לתעסוקה של עד 500 מ"ר או במגרש לתעסוקה ששטחו עד 500 מ"ר, שנהרסו או חוללו באירועי הטרור, כמימוש."

דברי הסבר

מוצע לערוך תיקונים בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבנייה), שיהיו בתוקף בתקופת תוקפו של פרק ב' לחוק שיקום נרחב לחבל התקומה כאזור מיקוד לאומי וסיוע ליישובים הסמוכים אליו, התשפ"ה-2025. קרי, למשך שבע שנים, אלא אם כן יוארך החוק האמור. כיום, ידוע כי היישובים בחבל תקומה פועלים במשנה מרץ לקידום הליכי השיקום בהיבטים הקנייניים השונים, ומתוך מטרה לקדם את השיקום בבניית בתים תחת אלה שנהרסו במגרשים קיימים או עתידיים שיוקצו ולעתים מתוך רצון להקים שכונות חדשות. בנוסף, ישנן יוזמות רבות לקידום מיזמי שיקום ופיתוח בחבל, המחייבים תכנון מואץ ויעיל. חלק מהליכים אלה מקודמים באמצעות סעיף 1266 לחוק התכנון והבנייה, אך ביחס לאחרים נדרש לקדם תכנון בהליכים הרגילים. נוכח הדחיפות והיעילות ההכרחיים, ועל מנת לאפשר שיקום מהיר וחזרה מהירה של התושבים לבתיהם, מבוקש כי יוקם מוסד תכנון מיוחד ברמה המחוזית, אשר יוכל ליתן שירות מהיר ויעיל זה. לכן, מוצע לקבוע כי תוקם ועדת משנה "קבינטית" בוועדה המחוזית דרום, אשר תקבל את סמכויות הוועדה המחוזית ואף סמכויות של ועדות מקומיות בתחומי חבל תקומה וסמכויות רשות רישוי, וזאת בדומה לוועדה מיוחדת כאמור בסעיף 36 לחוק התכנון והבנייה. הקנייה זו נועדה לקדם הליכים מהירים ויעילים מבלי לפגוע בסמכויות הוועדות המקומיות. על כן, בכל הנוגע לסמכויות ועדות אלה, תשמר הסמכות המקבילה לבחירת יזם התוכנית. עוד מוצע, כי ועדת המשנה תקבל גם את סמכויות ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים והוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, ככל שנוגעות לתוכניות בחבל תקומה. יצוין, כי שכבות ההגנה על שטחים פתוחים כפי שמופיעות בתוכניות השונות מקנות הגנה משמעותית, כאשר את שיקול הדעת להריגה מהכללים כפי הקבוע בהן, ניתן לצורך היעילות, להקנות לוועדה המשנה לוועדה המחוזית תחת מוסדות תכנון אחרים, כך שהתוכניות בחבל תקומה יהיו בוועדה אחת. בהמשך לכך, מוצע שלא לשנות את ההיררכיה של תוכניות, למעט לעניין תוכניות מיתאר מחוזיות. בנוסף, מוצע לפטור מהיטל השבחה מימוש לאירועים משביחים מינוריים יחסית ביישובי החבל – הוצאת היתר או מכר של בינוי למגורים או לתעסוקה בהיקף נמוך.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)